

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0179893-64.2016.4.02.5151/RJ**

RELATOR: JUIZ FEDERAL GABRIEL BRUM TEIXEIRA

REQUERENTE: NADJA CORREA RIBEIRO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto pela parte autora contra acórdão de Turma Recursal (Rio de Janeiro) que deu provimento a recurso inominado do INSS para reconhecer que as contribuições previdenciárias vertidas na condição de segurada facultativa com base no art. 21, § 2º, II, 'b', da Lei 8.212/91 não poderiam ser validadas em razão do recebimento de renda informal, reformando, com isso, sentença de procedência exarada em ação na qual buscada a concessão do benefício de auxílio-doença.

Sustenta a parte autora, em síntese, que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada pela Turma Nacional de Uniformização, no sentido de que "*a realização de “bicos” não possui, por si só, o condão de afastar a condição do segurado facultativo de baixa renda prevista no art. 21, §2º, II, alínea b, da Lei nº 8.212/91*" (PEDILEF 05192035020144058300).

Juízo positivo de admissibilidade na origem, ratificado pelo Exmo. Ministro Presidente da TNU.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, presentes os requisitos de admissibilidade típicos à espécie, notadamente o cotejo analítico e a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o aresto apontado como paradigma, conheço do incidente de uniformização, **na mesma linha, aliás, do entendimento exposto tanto no juízo preliminar de admissibilidade operado no órgão recursal de origem quanto na decisão do Exmo. Ministro Presidente desta TNU que o ratificou.**

Com efeito, a sentença de primeira instância reconheceu o direito ao recebimento do benefício de auxílio-doença entre 12/08/2016 (DIB) e 13/08/2017 (DCB), em razão de uma neoplasia maligna úvula que acomete a parte

autora. Sobre a qualidade de segurado - que é o único ponto controverso na demanda -, o eminente magistrado singular ponderou o seguinte:

"Não obstante o estado incapacitante da demandante, o cerne da questão envolve sua qualidade de segurada à época em que se iniciou a incapacidade. Alega a Autarquia Previdenciária que as contribuições vertidas pela parte autora na qualidade de segurada facultativa de baixa renda foram irregulares, uma vez que a autora não se enquadra no conceito previsto pelo legislador, posto que está inserida no mercado de trabalho autônomo enquanto cozinheira. Em suma, entende o INSS que, para o segurado facultativo de baixa renda ser entendido como tal, deve possuir renda zero, em nome próprio. Contudo, tal entendimento está equivocado, pois a renda pessoal de que a autora trata é extremamente informal e inconstante e aquela que é constante é exatamente aquela referente à assistência social que lhe é prestada e que está cadastrada no CadÚnico (fls. 76 e 78/79), o que não invalida sua condição de segurada facultativa de família de baixa renda, nos termos do art. 21, § 2º e § 4º, da Lei 8.212/91 (...). Ademais, o entendimento do INSS fere de morte a busca por inclusão previdenciária de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social, mas possuam rendas informais advindas de benefícios assistenciais mínimos como bolsa família, além de ser nitidamente contrário à teleologia da Lei 12.470/2011, pois estimula o cidadão ou a mentir sobre a existência de eventual renda informal ou a sobreviver apenas de auxílios assistencialistas, não buscando o primado do trabalho e da auto-sustentação." (grifos nossos)

O acórdão hostilizado deu provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS para reconhecer que as contribuições previdenciárias vertidas na condição de segurada facultativa com base no art. 21, § 2º, II, 'b', da Lei 8.212/91 não poderiam ser validadas em razão do recebimento de renda informal, reformando, com isso, sentença de procedência exarada em ação na qual buscada a concessão do benefício de auxílio-doença. Eis a linha de raciocínio que serviu de lastro ao aresto desafiado pelo presente incidente de uniformização:

"Segundo a legislação tal forma de recolhimento com alíquota reduzida somente pode ser utilizado pelo microempreendedor individual e pelo segurado facultativo de baixa renda, este último desde que pertencente a família de baixa renda e se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico. Todavia, a autora não comprovou que exerce trabalho exclusivamente doméstico, sem renda e em sua residência, tendo, ao contrário, informado ao perito nomeado pelo juízo (cf. fl.52 do laudo) que trabalhava como cozinheira.

Além disso, realizada diligência sócio-econômica (fls. 78/79), a autora informou que recebe R\$ 87,00 referente ao Bolsa Família, seu marido não recebe nenhum benefício assistencial ou previdenciário. Disse que "ambos trabalham juntos fazendo salgadinhos para vender em empresas e hospitais, mas informam que as vendas não estão tão boas, o que fez com que o Sr. Artur iniciasse a feitura de peças de artesanato, recebendo com essas atividades juntos aproximadamente R\$500,00 (quinhentos reais) mensais bruto".

Entendeu o magistrado a quo que 'a renda pessoal de que a autora trata é extremamente informal e inconstante e aquela que é constante é exatamente aquela referente à assistência social que lhe é prestada e que está cadastrada no Cad Único (fls. 76 e 78/79), o que não invalida sua condição de segurada facultativa de família de baixa renda, nos termos do art. 21, § 2º e § 4º, da Lei 8.212/91'. Aduziu, ainda, que 'o entendimento do INSS fere de morte a busca por inclusão previdenciária de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social, mas possuam rendas informais advindas de benefícios assistenciais mínimos como bolsa família, além de ser nitidamente contrário à teleologia da Lei 12.470/2011, pois estimula o cidadão ou a mentir sobre a existência de eventual renda informal ou a sobreviver apenas de auxílios assistencialistas, não buscando o primado do trabalho e da auto-sustentação'.

Discordo respeitosamente do entendimento acima.

(...)

A autora afirmou ao oficial de justiça que ela e seu marido fazem "salgadinhos para vender em empresas e hospitais", o que corrobora a informação dada ao perito de que é cozinheira. Entendo que as alterações promovidas pela Lei 12.470/2011 pretenderam dar alguma proteção previdenciária às donas de casa e aos donos de casa (popularmente chamados de 'do lar') pertencentes às famílias de baixa renda. Ao utilizar as expressões conjugadas de "sem renda própria" e "se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda", tal intenção do legislador fica bem evidente e identifica exatamente o segurado, buscando evitar fraudes, isto é, que pessoas que se enquadram como outras espécies de segurados recolhessem com uma alíquota reduzida em claro prejuízo à Previdência Social e à coletividade como um todo.

(...)

Desse modo, as contribuições não podem ser validadas porque a autora não é segurada facultativa de baixa renda, ou seja, sequer detém a qualidade de segurada. Na falta desse requisito, o benefício não pode ser concedido, diga-se, ainda que a autora esteja incapacitada." (grifos nossos)

Por sua vez, o acórdão paradigma, emanado desta colenda Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF 05192035020144058300), tem o seguinte teor:

*"Trata-se de incidente de uniformização movido pela parte autora em face de Acórdão da Turma Recursal que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença. - A sentença, integralmente confirmada pelo Acórdão recorrido, assim consignou, in verbis: "(...) No caso dos autos, vê-se que a autora é faxineira (declarado tanto na petição inicial quanto na perícia judicial), embora não exerça suas atividades desde abril de 2014 (declarado na perícia judicial). Vê-se nas GPS (anexos 11-13) que a autora realizou contribuições ao INSS na qualidade de segurada facultativa de baixa-renda (código 1929), de janeiro/2012 a junho/2014. Intimada para comprovar sua condição de segurada facultativa de baixa renda, na forma do art. 21, §2º, II, b, c/c art. 21, §4º, todos da Lei nº 8212/91 (ausência de renda própria, família inscrita no CadÚnico e renda mensal familiar de até 2 salários mínimos), a autora comprovou apenas que é inscrita no CadÚnico e possui NIS. Ressalte-se que não há que se confundir o segurado facultativo de baixa-renda (aquele que não exerça atividade remunerada, não possua renda própria, pertença a família de baixa renda e esteja inscrito no sistema Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico) com a faxineira, diarista, etc. Este é o caso da autora (faxineira), conforme declarado pela mesma em sua petição inicial e também por ocasião da perícia judicial. Assim, conforme extrato do CNIS e CTPS da autora (último vínculo findou em abril/1993), por aplicação do inciso II do artigo 15, c/c §§ 1º e 2º, todos da Lei nº 8.213/91, a condição de segurada da Autora vigorou até abril de 1996, se considerado o período máximo de prorrogação para o período de graça. Dessa forma, observo que, por ocasião do início da incapacidade (12/11/2014), a Demandante não ostentava a qualidade de segurada.". (...) **Entendo que as expressões “sem renda própria” e “exclusivamente” devem ser interpretadas sistematicamente e teleologicamente, sob pena de criar-se um paradoxo. O contribuinte facultativo de baixa renda é o único responsável pelo recolhimento da sua contribuição. Se não possuir “renda nenhuma”, como poderá contribuir para a Previdência Social? Impor a necessidade de recolher sua contribuição, mas ao mesmo tempo dizer que “não deve possuir***

renda própria” é criar um paradoxo. O significado “renda própria”, portanto, deve ser compreendido como não exercer atividade remunerada que enseje a sua filiação obrigatória ao RGPS. - **A legislação criou o contribuinte facultativo de baixa renda, o que não significa "zero renda". Se qualquer renda estiver excluída, deixaria de ser previdência para converter-se em assistência social,** já que o segurado vai depender de terceiro - seja do próprio governo, seja de uma outra pessoa, parente ou não - para recolher a sua contribuição previdenciária. **É forçoso reconhecer que não se pode excluir aquele que possui uma “renda marginal” que muitas vezes nem chega a um salário mínimo ou dois salários mínimos. Interpretar a lei desta maneira seria manter o estado de exclusão que o legislador constituinte quis evitar. (...) Isso porque, a meu ver, a realização de bicos na condição de faxineira/diarista não possui, por si só, o condão de descaracterizar a condição de dona de casa de baixa renda, sendo imprescindível um estudo quanto à sua miserabilidade. (...) Por conseguinte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao incidente de uniformização, afirmando a tese de que a realização de “bicos” não possui, por si só, o condão de afastar a condição do segurado facultativo de baixa renda prevista no art. 21, §2º, II, alínea b, da Lei nº 8.212/91.”** (grifos nossos)

Nesse compasso, havendo multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, proponho a este egrégio colegiado a **afetação do tema para ser definido sob o rito dos pedidos de uniformização representativos de controvérsia** (art. 16 do RITNU), tendo em conta, inclusive, a evidente relevância da discussão travada nos presentes autos.

É fato que paira controvérsia sobre o *real* conteúdo desse precedente da TNU. Não obstante, é inegável que inúmeros juízes de primeira instância, assim como diversas turmas recursais, têm, Brasil afora, aplicado a tese acima exposta. Ressai hialino, nesse contexto, a absoluta relevância de este colendo colegiado reenfrentar o tema e esquadrihá-lo no rito dos pedidos de uniformização representativos de controvérsia, ocasião em que, inclusive, poderá ser melhor examinado o próprio conteúdo do julgado paradigma que tem sido aplicado em um sem-número de ações previdenciárias em trâmite no território nacional, definindo de forma clara o atual posicionamento esgrimido pela TNU em tão controverso assunto.

E, nesse compasso, delimito a questão a ser submetida a julgamento: *"Saber, para os fins do art. 21, § 2º, II, 'b', da Lei 8.212/91, se renda própria decorrente de atividade informal e de baixa expressão econômica impossibilita a validação dos recolhimentos efetuados na condição de segurado facultativo"*.

Esse o quadro, com base no art. 8º, III, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização, voto por **CONHECER** do presente incidente

de uniformização e **afetá-lo como tema representativo de controvérsia**, adotando-se, por conseguinte, as providências previstas nos §§ 5º e 6º do mesmo Regimento.

GABRIEL BRUM TEIXEIRA

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0179893-64.2016.4.02.5151/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL GABRIEL BRUM TEIXEIRA

REQUERENTE: NADJA CORREA RIBEIRO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS NA FORMA DO ART. 21, § 2º, II, 'B', DA LEI 8.212/91. SEGURADO FACULTATIVO. RENDA INFORMAL E DE BAIXA EXPRESSÃO ECONÔMICA. VALIDAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE: PREENCHIMENTO. CONHECIMENTO DO INCIDENTE. AFETAÇÃO DO TEMA COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 16 DO REGIMENTO INTERNO DA TNU.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, afetar o tema como representativo da controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator com a seguinte Questão Controvertida: "Saber, para os fins do art. 21, § 2º, II, 'b', da Lei 8.212/91, se renda própria decorrente de atividade informal e de baixa expressão econômica impossibilita a validação dos recolhimentos efetuados na condição de segurado facultativo". Vencidos os Juízes Federais Fábio de Souza Silva, Atanair Nasser Ribeiro Lopes e Polyana Falcão Brito.

Brasília, 06 de novembro de 2019.

GABRIEL BRUM TEIXEIRA

Juiz Relator